

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 597/2530	นางจินตนา ตุ่มณีจินดา	โจทก์
	นายสุรินทร์ ลาภรัตนวนิช	ผู้ร้อง
	จำสิบตำรวจโพยม พึ่งผล	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 1299

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 ได้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนกับจำเลยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และร่วมกันยื่นคำร้องขอแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนที่ผู้ร้องทุกคนซื้อจากจำเลยซึ่งติดแกวพิพาทตั้งอยู่ ย่อมเล็งเห็นเจตนาได้ว่าผู้ร้องและจำเลยตกลงซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วนที่ติดแกวพิพาทที่ผู้ร้องแต่ละรายตกลงซื้อจากจำเลยตั้งอยู่ เมื่อจำเลยจดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ร้องแต่ละราย ผู้ร้องย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยสมบูรณ์ แม้การซื้อขายติดแกวพิพาทจะยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ติดแกวพิพาทเป็นส่วนควบของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของติดแกวพิพาท โจทก์จะขอยึดติดแกวพิพาทเอาชำระหนี้ไม่ได้.(ที่มา-สงเสริม)

เดิมโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้ และยื่นคำร้องขออายัดที่ดินและติดแกวไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งอายัด ผู้ร้องทั้งยี่สิบสามคนยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการอายัดติดแกว

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยและผู้ร้องร่วมกันโอนทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้จำเลย
ต้องถูกบังคับคดี การโอนยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุสมควรสั่งถอนการยึด
ดึกแถวพิพาทที่ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 อ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแล้วหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 ได้จดทะเบียนซื้อ
ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2550 แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนของ
ตนกับจำเลยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วและเมื่อจดทะเบียนซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วน
กันแล้ว ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 และจำเลยได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอแบ่งแยกที่ดินเฉพาะ
ส่วนที่ผู้ร้องทุกคนซื้อจากจำเลยซึ่งดึกแถวพิพาทตั้งอยู่ ย่อมเล็งเห็นเจตนาได้ว่าผู้
ร้องและจำเลยตกลงซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วนที่ดึกแถวพิพาทที่ผู้ร้องแต่ละรายตกลง
ซื้อจากจำเลยตั้งอยู่ เมื่อจำเลยจดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนที่
ดึกแถวพิพาทซึ่งผู้ร้องซื้อจากจำเลยตั้งอยู่ให้แก่ผู้ร้องแต่ละราย ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์
ในที่ดินเฉพาะส่วนที่ตั้งของดึกแถวพิพาทโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว เมื่อฟังได้ว่า
ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดึกแถวพิพาทตั้งอยู่ ดังนี้ แม้การซื้อขายดึกแถว
พิพาทจะยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ดึกแถวพิพาทเป็นส่วนควบ
ของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของดึกแถวพิพาท โจทก์จะขอให้

ยึดติดแถวพิพาทดังกล่าวไม่ได้ ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งอายัด (ที่ถูกเป็นยึด)ติดแถวพิพาทของผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 18 ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนผู้ร้อง โดยกำหนดค่าทนายความรวม 2,000 บาท.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-ยนต์ พิริวินิจ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>